莲湖枣园陕西**娃供应链有限公司“12·24”一般高处坠落事故调查报告

“12·24”事故调查组

西安市莲湖区应急管理局

目 录

一、事故基本情况 5
（一）事故举报情况 5
（二）相关线索核查情况 5
（三）相关单位情况 5
（四）关联关系及合同签订情况 7
（五）劳务合同签订情况 7
（六）陕西**娃公司安全管理情况 7
（七）事故发生经过 8
（八）有关设施设备情况 9
（九）事故现场情况 12
（十）相关认定情况 14
（十一）事故相关的其他情况 14
（十二）人员伤亡及直接经济损失情况 14
二、事故应急处置及评估情况 15
（一）事故信息接报及响应情况 15
（二）医疗救治及善后情况 15
（三）事故应急处置评估 16
三、事故瞒报情况 16
四、事故原因分析 16
（一）直接原因 16

西安市莲湖区应急管理局

（二）间接原因 17
五、有关责任单位存在的主要问题 18
（一）事故相关单位存在的问题 18
（二）有关监管部门履职情况 19
六、对有关责任人员和责任单位处理建议 19
（一）建议免于追究责任的人员 19
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 20
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议 22
（四）建议企业内部处理人员 24
（五）对相关监管单位有关人员进行追责问责建议 25
（六）其他处理建议 25
七、事故防范和整改措施 26

西安市莲湖区应急管理局

2023年12月24日16时55分许，位于西安市区大兴西路*号内一楼的陕西**娃供应链有限公司，一名员工驾驶电动三轮车从二楼冷库转运货物样品时，不慎从二楼货运升降平台处坠落，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

事故发生后，陕西**娃供应链有限公司未按照国家有关规定向事故发生地莲湖区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，2025年3月12日，该起事故被群众举报至应急管理部后，经查证基本属实。

为迅速查明事故原因，深刻汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《西安市安全生产委员会办公室关于对莲湖区“12·24”事故查处督办的通知》相关规定，2025年5月21日，莲湖区人民政府成立了由区应急管理局牵头，公安莲湖分局、区总工会、区商务局、区市场监督管理局和枣园街道办事处等单位组成“12·24”事故调查组（以下简称调查组），聘请相关专家及区应急局法律顾问参与，同时邀请区纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，莲湖枣园陕西**娃供应链有限公司“12·24”

西安市莲湖区应急管理局

一般高处坠落事故是一起瞒报的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）群众举报基本情况

2025年4月8日，接省应急管理厅转应急管理部（编号为SM1250312****）交办举报线索1件，反映称：“2023年12月24日，位于我区陕西**娃供应链有限公司，一名员工（销售员），从陕西**娃供应链有限公司冷库将牛肉样品从货梯搬出来时，因操作失误从货梯平台坠落，于当天经抢救无效死亡；2023年12月25日，陕西**娃供应链有限公司与死者家属签订《协议书》，约定由公司赔偿死者家属176万元；陕西**娃供应链有限公司及其负责人陆某某未尽安全管理义务导致本次事故发生，且在事故发生后瞒报事故。”

（二）相关线索核查情况

2025年4月8日，接到相关举报线索后，莲湖区应急管理局高度重视，立即安排人员进行了先期核查。经核查发现：举报内容属实，2023年12月24日16时55分许，位于西安市莲湖区大兴西路*号内一楼的陕西**娃供应链有限公司，一名员工驾驶电动三轮车从二楼冷库转运货物样品时，不慎从二楼货运升降平台处坠落，造成1人死亡。事故发生后，事故责任单位未向当地政府及有关部门报告情况，后经群众举报，区应急管理局等有关部门多次核查，基本查实了其瞒报事故的行为。

（三）相关单位基本情况

西安市莲湖区应急管理局

1.陕西**娃供应链有限公司（以下简称陕西**娃公司），成立于2021年11月9日，注册地位于陕西省西安市莲湖区大兴西路9号内一楼，统一社会信用代码为91610104MA7BN0****，法定代表人为陆某某，注册资本为500万元人民币。经营范围包括一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；市场营销策划等业务。

经核实，陕西**娃公司曾用名为陕西**糖商贸有限责任公司，2023年6月开始营业，公司有采购部、销售部、行政部、后勤部4个部门，现有员工11名，主营从事进口牛肉贸易、销售、批发、零售及相应配送业务。

2.陕西联发特殊钢有限责任公司（以下简称**特钢公司），成立于1999年1月7日，注册地位于陕西省西安市莲湖区大兴西路9号，统一社会信用代码为91610000710098399T，法定代表人为陆某某，注册资本为1100万元人民币。经营范围：金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；停车场服务；低温仓储；普通货物仓储服务等。

经核实，**特钢公司有财务部、销售部、仓储部3个部门，现有员工20名，主要业务是从事钢材的批发和零售业务，销售对象为钢材销售商和终端企业，主要产品用途是机械加工行业，

西安市莲湖区应急管理局

汽车部件制造；次营业务为停车场服务、低温仓储及普通货物仓储服务。目前有租赁商户20余家。

（四）关联关系及合同签订情况

经核实，陕西**娃公司系**特钢公司100%控股的全资子公司，独立法人资格、独立经营核算；**特钢公司的法定代表人陆某某与陕西**娃公司法定代表人陆某某系父子关系；2023年6月份，陕西**娃公司开始经营后，租赁使用**特钢公司冷库201号库房，面积240㎡，但未签订书面冷库使用租赁合同及安全生产管理协议，也未支付冷库租赁相关费用。

（五）劳务合同签订情况。

2023年11月7日，陕西**娃公司与秦某某签订了员工试用期合同，试用期为3个月，自2023年11月3日起至2024年2月28日止。试用岗位（工种）为销售员，试用期工资为每月3600元，工资发放方式为按月发放。

（六）陕西娃公司安全管理情况**

陕西**娃公司日常安全管理工作由行政部实施，行政部从网上下载相关安全管理规章制度，改头换面后经江某某批准开始作为本公司安全管理制度实施。经查阅资料，陕西**娃公司安全管理制度不健全，公司无岗位操作规程、电动车管理制度，未制定全员安全生产责任制，未对作业场所开展过隐患排查、安全检查及风险辨识工作，未对员工开展过安全生产教育培训工作，安全管理人员不具备安全管理能力等问题。

西安市莲湖区应急管理局

（七）事故发生经过

经问询调查，根据陕西**娃公司值班排班表，2023年12月24日（星期日），由销售员秦某某担任当天值班工作，主要任务是接待客户和按客户要求提取少量货物样品。

根据江某某描述，16时30分许，秦某某驾驶公司配备的电动三轮车（豫葛牌）进入陕西**特殊钢有限公司冷库厂区，准备去二楼冷库转运两件牛肉样品放办公室提前解冻。

16时38分许，秦某某驾驶电动三轮车进入位于冷库楼内侧加装的3号导轨式液压升降平台（该平台用于货物和车辆在冷库一楼装卸区与二楼仓储区之间的垂直运输），并操作液压升降平台升至冷库二楼库区。

16时53分许，秦某某在-18℃冷库内完成取样（冷冻牛肉2箱）后，启动电动三轮车，拟驾驶电动三轮车再次通过该液压升降平台返回一楼。

16时54分许，秦某某驾驶三轮车向3号升降平台井口方向行驶途中，电动三轮车突然失控加速，斜线冲向4号液压升降平台井口处的金属防护栏。秦某某在距离液压升降平台防护栏3米左右的位置跳下了车，并双手紧握车把手试图控制三轮车，被电动三轮摩托车的惯性带至4号液压升降平台井口边缘，电动三轮车猛烈冲破井口护栏后，秦某某随同电动三轮车一起从液压升降平台二楼井口（高度约5米）坠落至一楼升降平台钢板平台上。

16时55分，**特钢公司冷库管理值班人员汪某某在冷库外

西安市莲湖区应急管理局

侧巡查的途中，听见 4 号冷库位置传来巨响，立即跑去查看情况，发现秦某某躺在升降平台钢板上，坠落的电动三轮车车厢尾部朝下贴着平台底部，车头挂在平台北边防护网上（见图 1）。

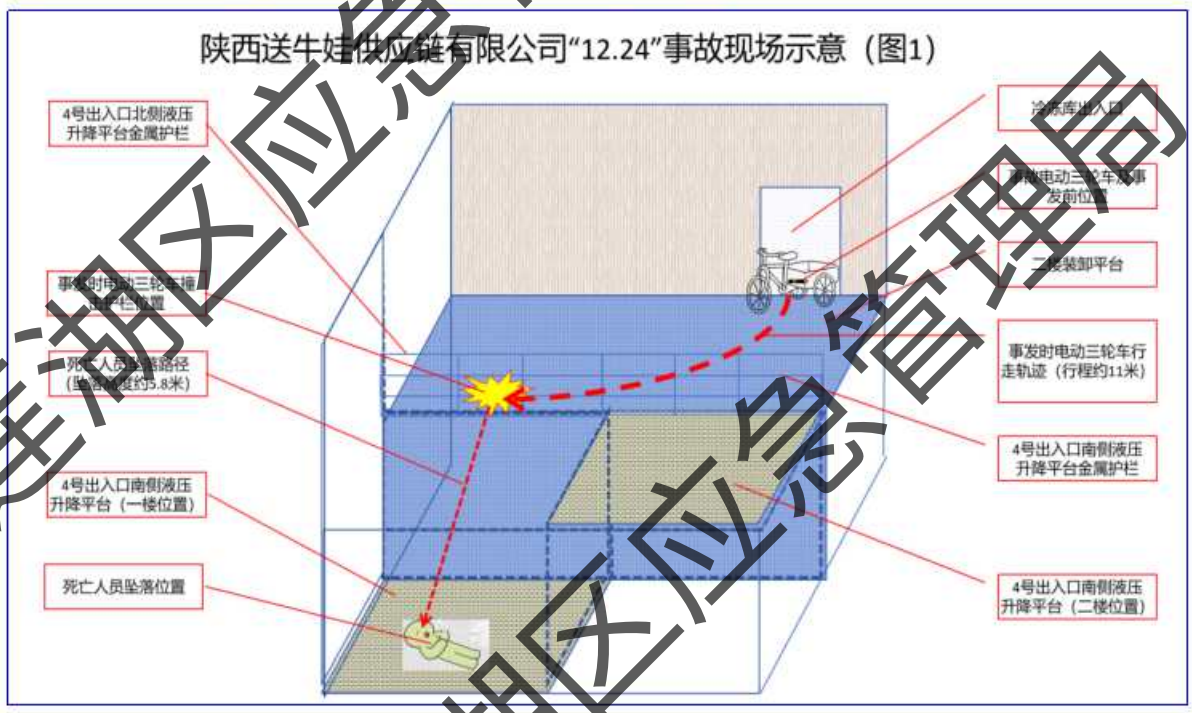


图 1 事故位置示意图

（八）有关设施设备情况

1. 事发冷库情况： 2020 年 10 月 28 日，**特钢公司与陕西安嘉冷暖科技有限公司签订了陕西联发特殊钢有限责任公司冷库工程供货、安装合同书，合同载述："工程施工期限为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 3 月 15 日，工程造价 368 万元人民币"。工程制冷系统采用氟（R507）作为制冷系统的制冷工质，冷库共 2 层，单层面积为 3950 ㎡，一层冷库高为 5m，二层为 4m。一、二层均为低温冷藏库，选用一台蒸发式冷凝器，一台低温螺杆并联机组，两层低温冷藏库均采用吊顶式翅片式铝排管（见图 2）。

西安市莲湖区应急管理局



图 2 冷库全景图

2.事发液压升降平台情况：2021 年 4 月 6 日，**特钢公司与西安秦创工业设备有限公司签订了 4 台导轨式液压升降平台供销合同，并由该公司完成设计安装。产品名称：导轨式液压升降平台，安装在室内，型式为导轨式二站二停（双导轨双油缸），电动液压；规格型号 SJD3-6.3，净升高度 6.3 米，载重 3000kg；平台尺寸：3 米（宽）×3 米（长），平台两侧加装 1.2 米高简易方管护栏；地坑尺寸 3.7 米（宽）×3.1 米（长）；地坑导轨下 20cm 混凝土，地坑深度 40cm（见图 3）。

经调查，该液压升降平台不属于特种设备，无需专人操作，一楼、二楼平台外侧各设置了升降控制按钮，平台内侧设有急停按钮，日常操作为谁使用谁操作，维护、保养及管理为**特钢公司。

西安市莲湖区应急管理局



图 3 左侧为事发 4 号液压升降平台，右侧为 3 号液压升降平台

3.事发电动三轮车情况：由于事发电动三轮车损坏严重，无法修复使用，陕西**娃公司员工将事故电动三轮车作为废品变卖，又因核查时距离事发时间较为久远，该电动三轮车目前无从查找。

经核实，2023 年 6 月份，江某某通过网上（微信名为豫葛电动工程车）定制购买了事发电动三轮车。物流托运单显示，6 月 14 日，该电动三轮车通过物流方式从河南长葛运输至陕西西安，发货人为宋明亮，收货人为江某某；陕西**娃公司主要用该电动三轮车日常转运货物。经与豫葛电动工程车经销商核实，事发电动车全名为豫葛牌 1.8 吨冷库专用平板转运车（见图 4）

西安市莲湖区应急管理局



图 4 事故同品牌相似电动车

（九）事故现场情况

2025 年 4 月 8 日、6 月 5 日，事故调查组组织行业专家组先后 2 次到事发现场进行技术勘查，查阅了相关资料、询问了相关人员，并对死者基本情况进行了走访调查，有关情况如下：

1.现场环境情况：陕西**娃供应链有限公司有冷冻库一处，冷冻库配套设置有 4 处出入口，1、2 号位于库区南侧，3、4 号位于库区西侧；3、4 号出入口使用液压式货运升降平台纵向连接二楼与一楼。事故发生地位于冷冻库 4 号出入口，该出入口设置南、北两台液压式货运升降平台。冷冻库 4 号出入口西侧为冷冻库库房，东侧为厂区通道（约 8 米宽）。

2.事发 4 号出入口情况：冷冻库 4 号出入口有南、北并排两台液压式货运升降平台，用于一楼和二楼之间的货物提升（二楼卸货平台距一楼地面垂直高度约 5.5 米）。每台升降机平台四周

西安市莲湖区应急管理局

设有金属护栏（护栏采用铝质框架和铁丝网焊接而成），其中南北两侧设为固定式护栏，东西两侧为移动护栏，平台在升降过程中均有护栏保护，无坠落风险。坠落事故发生于4号出入口北侧液压式货运升降平台，4号出入口设置有安全警示标志、升降机安全操作规程、视频监控系统等。

3.事发冷库二楼4号液压升降平台井口护栏情况：4号液压升降平台护栏为液压升降平台自带附件，同4号液压升降平台时安装使用，护栏尺寸为高1.2米×宽3米，竖向立柱共4根，立柱尺寸为120mm×50mm，厚度为3mm槽钢；横向方柱共4根，尺寸为60mm×30mm，厚度为2.5mm镀锌钢管，护栏上附有钢丝网；事发前防护栏横向方柱为3根，事故发生后，**特钢公司对护栏进行了修复加固（见图5）。

经事故调查组询问高某某及现场核实查看，4号防护栏立柱有明显修复痕迹（见图6）。



图5 事发4号液压升降平台井口护栏



图6 护栏冲撞后修复痕迹

西安市莲湖区应急管理局

（十）相关认定情况

西安大兴医院出具的 24 小时内入院死亡记录（住院号：202389***）显示秦某某死亡原因：“呼吸心跳骤停、肝破裂”（详见附件 2）；居民死亡医学证明（推断）书（编号：XA20230018***），死亡原因：“闭合性腹部损伤、肝破裂”。

（十一）与事故相关的其他情况

2023 年 12 月 5 日，陕西**娃公司在中国**财产保险股份有限公司陕西分公司为秦某某投保了雇主责任险。事故发生后，陕西**娃公司向中国**财产保险股份有限公司申请了保险理赔。2024 年 1 月 15 日，中国**财产保险股份有限公司陕西分公司向陕西**娃公司下达了拒赔通知书。

2024 年 5 月 15 日，陕西**娃公司向西安市雁塔区人民法院起诉了中国**财产保险股份有限公司陕西分公司。西安市雁塔区人民法院判决：中国**财产保险股份有限公司陕西分公司向陕西**娃供应链有限公司支付保险理赔款 50 万元。

2024 年 9 月 19 日，中国**财产保险股份有限公司陕西分公司不服西安市雁塔区人民法院的判决，向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。陕西省西安市中级人民法院下达了民事判决书，判决结果：驳回上诉请求，维持原判。

（十二）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：秦某某，男，汉族，39 岁，身份证号 610422198410 14****，咸阳市三原县人，生前系陕西**娃公司员

西安市莲湖区应急管理局

工（销售员），在本次事故中死亡。

2.直接经济损失情况：经测算，此次事故造成直接经济损失约180万元人民币（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月24日16时58分，**特钢公司冷库值班人员汪某某向冷库管理负责人高某某电话报告了事故情况。

17时15分许，高某某通过打电话向江某某核实了事故当事人身份情况，经江某某查询当天值班记录后，证实事故当事人为陕西**娃公司当天值班人员秦某某，江某某接完电话后，就立即赶往公司事故发生地。

17时30分许，江某某向陕西**娃公司法定代表人陆某某、**特钢公司实际负责人王某分别电话报告了事故情况。

18时10分许，江某某到达公司后，查看了解完事发现场情况后，立即赶往大兴医院查看秦某某抢救情况。

（二）医疗救治及善后情况

16时56分，冷库值班人员汪某某拨打了120急救电话。17时10分许，120救护人员到达现场，将秦某某从4号液压升降平台上抬至东侧空地上后，对秦某某进行了检查和采取急救措施。18时03分，救护车将秦某某送至西安大兴医院进行救治。23时50分，秦某某经医院抢救无效死亡。

12月25日，陕西**娃公司与秦某某家属签订了《工亡赔偿

西安市莲湖区应急管理局

协议书》，双方确认由陕西**娃公司一次性支付全部赔偿费用。至此，所有善后赔偿工作处理完毕。

（三）事故应急处置评估

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故上报不及时，陕西**娃公司未向属地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

三、事故瞒报情况

事故发生后，陕西**娃公司法定代表人陆某某法制观念淡薄、安全生产主体责任意识缺失，未按规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。经查证属实，属于瞒报事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因

秦某某不具备驾驶电动三轮车基本技能，在冷库低温环境作业后（可能影响操作灵活性），在启动电动三轮车准备返回驶入液压升降平台时，因操作不当（如误将电门当作刹车、转向过急等）或车辆突发机械故障（如电门卡滞、刹车失灵等，但具体故障点因车辆在事故中损毁严重且事后被迅速处理，难以完全复原验证），导致车辆突然加速失控，并猛烈撞击冲破二楼升降平台井口金属防护栏，造成人员车辆坠落，是造成事故发生的直接原因。

西安市莲湖区应急管理局

（二）间接原因

陕西**娃公司安全生产主体责任不落实、设施设备管理不到位、安全生产教育培训严重缺位是事故发生的间接原因。

1. 陕西**娃公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对销售人员值班期间在冷库区域进行取样作业（特别是涉及驾驶车辆使用升降平台）的风险辨识不足，未制定任何安全操作规程及作业规范。放任非仓储装卸工作人员（销售员）在无培训、无指导的情况下，自行驾驶电动三轮车使用具有一定危险性的升降设备转运货物；未制定全员安全生产责任制，法定代表人、总经理、员工均对自身安全生产职责不知晓。

2. 陕西**娃公司设施设备管理不到位，未对定制的电动三轮车进行经常性维护、保养，并定期检测，车辆的安全性、可靠性无法得到有效保障，车辆可能存在带病运行情况；未建立车辆安全管理制度，对驾驶电动三轮车转运货物人员是否具备驾驶技能未进行审核，未建立电动车安全操作规程。日常车辆钥匙随意插在电动三轮车上，造成三轮电动车长期处于失管失控状态，存在一定风险。

3. 陕西**娃公司安全生产教育培训严重缺位，未对员工开展入职安全生产教育培训相关工作，尤其是未对涉及进入冷库作业的销售、质检等人员开展冷库环境风险、场内车辆安全驾驶（特别是在低温、湿滑、狭窄空间）、液压升降平台使用等安全及应急处置的有效培训。未充分考虑到秦某某作为销售人员，是否具

西安市莲湖区应急管理局

备安全操作该电动三轮车和液压升降平台的知识技能，盲目安排秦某某值班期间驾驶电动三轮车为客户从冷库转运货物样品。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位存在的问题

1.陕西娃公司：**安全生产主体责任不落实，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对销售人员值班期间在冷库区域进行取样作业的风险辨识不足；未制定电动三轮车安全管理制度和操作规程，任由非装卸工人自行驾驶电动三轮车转运货物；未制定全员安全生产责任制，法定代表人、总经理、员工均对自身安全生产职责不知晓；设施设备管理不到位，未对定制的电动三轮车进行经常性维护、保养，并定期检测；未对员工开展入职安全生产教育培训相关工作，尤其是未对涉及进入冷库作业的销售、质检等人员开展冷库环境风险、场内车辆安全驾驶（特别是在低温、湿滑、狭窄空间）、液压升降平台使用等安全及应急处置的有效培训；瞒报生产安全事故，日常应急管理混乱，未制定生产安全事故应急救援预案，事故发生后仅考虑善后赔偿，未意识到法定报告责任。

2.特钢公司冷库：**现场安全管理责任落实不到位，虽在液压升降平台设置了严禁载人的警示标志，但实际工作中，对升降平台等公用设备使用的安全监督不足，未与承租单位陕西**娃公司签订安全生产管理协议，明确各自安全生产职责，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期检查，在租赁场所内，

西安市莲湖区应急管理局

对涉及双方人员和设备的高风险作业（使用升降平台），存在安全管理责任界限不清、协调沟通不畅等问题。

（二）有关监管部门履职情况

1. 区局履职情况：**该起事故的发生，核心原因在于从业人员安全意识淡薄，驾驶电动三轮车技能不熟练，企业主体责任未严格落实。区商务局，作为商贸企业管理行政主管部门，对自身监管企业底数不清，对辖区规模以下商贸企业安全生产工作存在疏漏，未对陕西**娃公司开展过相关安全生产管理监督检查工作。

2. **街道办事处履职情况：作为属地管理单位，对陕西**娃公司安全生产管理状况日常监督检查不到位，配合相关行业监管部门指导企业安全生产工作不力，导致陕西**娃公司安全意识不强，安全生产主体责任未充分落实。

六、对有关责任人员和责任单位处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等相关法律法规，依法进行责任认定及处理建议。

（一）建议免于追究责任的人员（1人）

秦某某，作为陕西**娃公司员工（销售员），未认真辨识现场危险因素，在自身未熟练掌握电动三轮车驾驶技能的情况下，擅自驾驶电动三轮车运转货物时操作不当，导致本起事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

西安市莲湖区应急管理局

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）

1.陆某某，男，27岁，现任陕西**娃公司法定代表人、总经理，安全意识不强，未认真履行法定代表人职责，对本公司的安全生产状况不清楚，实际在岗时间较少，对相关负责人履行安全生产职责情况不到位的问题失察；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[1]。对此次事故负有主要责任。

陆某某违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，建议由莲湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]之规定，依法给予其相应的行政处罚。

事故发生后，陆某某未向负有安全生产管理职责的有关部门报告，后经群众举报至应急管理部门并查证属实。未按规定上报事故[3]，对事故瞒报负有主要责任。

陆某某违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定，建议由莲湖区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[4]的规定，依法给予其相

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

西安市莲湖区应急管理局

应的行政处罚。

建议由莲湖区应急管理局按照“分别裁量、合并处罚”原则，依法对陆某某上述两项行政处罚合并给予行政处罚。

2. 江某某，男，31岁，陕西**娃公司时任总经理，负责公司全面工作，安全意识淡薄，未认真履行公司主要负责人安全生产法定职责，未组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，采取有效措施消除生产安全事故隐患[5]；未组织对员工开展安全生产教育培训工作[6]；未依规编制生产安全事故应急救援预案[7]。对此次事故的发生负有重要责任。

江某某违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项、第六项之规定。

建议由莲湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，依法给予其相应的行政处罚。

3. 王某，男，43岁，作为**特钢公司实际负责人，现场安全管理不到位，未认真履行本公司主要负责人安全生产职责，未与承租单位陕西**娃公司签订专门的安全生产管理协议[9]，或者

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

西安市莲湖区应急管理局

在承包合同、租赁合同中约定双方各自的安全生产管理职责。对有关问题负有责任。

王某违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。

建议由莲湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]的规定，给予王某相应的行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（2家）

1.陕西娃公司：**安全生产主体责任落实不到位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度[11]，对销售人员值班期间在冷库区域进行取样作业（特别是涉及驾驶车辆使用升降平台）的风险辨识不足；未对定制的电动三轮车进行经常性维护、保养，并定期检测[12]；未建立健全全员安全生产责任制，未建立车辆安全管理制度，对驾驶电动三轮车转运货物人员是否具备驾驶技能未进行审核[13]；未对员工开展入职安全生产教育培训工作[14]，对事故发生负有主要管理责任。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

西安市莲湖区应急管理局

陕西**娃公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第三十六条第二款、第四十一条第二款的规定，建议由莲湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[15]的规定，给予陕西**娃公司相应的行政处罚。

事故发生后，陕西**娃公司未向负有安全生产管理职责的有关部门报告，后经群众举报至应急管理部门并查证属实，未按规定上报事故，对事故瞒报负有主要责任。

陕西**娃公司违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[16]规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[17]规定，对陕西**娃公司瞒报事故行为给予相应行政处罚。

建议由莲湖区应急管理局按照“分别裁量、合并处罚”原则，对陕西**娃公司上述两项行政处罚合并进行处罚。

2.特钢公司：**冷库安全管理责任落实不到位，未与承租单位陕西**娃公司签订安全生产管理协议，明确各自安全生产职责[18]，虽在液压升降平台设置了严禁载人的警示标志，但实际工作

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[16]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[17]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的

西安市莲湖区应急管理局

中，对部分承租单位出现人车混用升降平台现象的安全监督不足，在租赁场所内，对涉及双方人员和设备的高风险作业（使用升降平台），存在对承租单位的安全生产工作未进行统一协调、管理，安全管理责任界限不清、协调沟通不畅等问题。对有关问题负有责任。

**特钢公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。

建议由莲湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[19]的规定，给予**特钢公司相应的行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员（2人）

1.高某某，男，48岁，作为**特钢公司冷库现场管理负责人，未认真履行其安全生产职责，对现场安全隐患（人车混用升降平台、防护栏隐患、车辆管理）排查治理不力、对冷库管理人员安全生产教育培训不到位。对有关问题负有责任。

建议责令**特钢公司调整其工作岗位，依照企业内部规定对其进行严肃处理，并将处理情况书面报告莲湖区应急管理局备案。

2.汪某某，男，57岁，作为**特钢公司冷库现场管理员、事故当天值班人员，对自身安全生产职责不清，值班期间巡查检查不到位，未及时发现和制止非专业装卸人员驾驶电动三轮车随

安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

西安市莲湖区应急管理局

意进入冷库区域取货物的安全隐患，对有关问题负有责任。

建议责令**特钢公司依照企业内部规定对其进行严肃处理，并将处理情况书面报告莲湖区应急管理局备案。

（五）对相关监管单位有关人员进行追责问责

1.对相关监管单位处理建议（2家）

责令莲湖区**局、**街道办事处向莲湖区人民政府作出深刻书面检查，由莲湖区安全生产委员会对莲湖区**局、**街道办事处主要负责人进行约谈。

2.对相关监管人员处理建议（4人）

（1）责令莲湖区**特色产业发展服务中心副主任张某、莲湖区**街道办事处副主任武某某（时任莲湖区**局**科科长）向所在党组织作出书面检讨。

（2）责令**街道办事处副书记刘某某（时任**街道办事处分管安全生产工作副主任）、**街道办事处安全生产和消防安全管理办公室负责人向所在党组织作出书面检讨。

（六）其他处理建议

1.建议责成莲湖区**局将陕西**娃公司纳入重点监管对象，加强安全监管。

2.建议由莲湖区应急管理局按照《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条第四项规定[20]，将陕西**娃公司纳入严重失

[20]《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条第四项：下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单；（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员。

西安市莲湖区应急管理局

信主体名单。

七、事故防范和整改措施

（一）陕西娃公司、**特钢公司：**要深刻汲取事故教训，加强安全生产法律法规的学习，坚决落实企业安全生产主体责任，完善安全生产规章制度，切实做好生产经营场所风险辨识管控、隐患排查治理、生产安全事故应急救援预案编制及演练工作，加强对承租单位的统一协调的安全管理，特别是冷库液压升降平台使用过程中，要把好源头关，加强对从业人员的安全培训教育，加强现场动态安全管理，及时发现并督促消除事故隐患，切实履行好法定工作职责，确保作业安全，避免类似事故再次发生。

（二）莲湖区局：**要依照“三管三必须”法定原则，加强行业安全生产监管，分区分类加强安全监管执法；针对事故主要特点和突出问题，狠抓整改落实，夯实行业监管责任，强化企业主体责任落实；对辖区商贸企业加强人员开展专业培训，尤其是针对生产安全事故相关内容进行培训，增强安全意识。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全。

（三）街道办事处：**要认真贯彻落实中央、省、市、区关于安全生产的决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持问题导向、综合施策；要深刻汲取辖区近几年连续发生事故教训，堵塞监管盲区，做到安全生产监管全覆盖。强化风险防控，从根本上消除事故隐患，遏制各类生产安全事故的发生。

西安市莲湖区应急管理局